公平交易委員會 112 年度施政計畫

本會為我國公平交易法及多層次傳銷管理法之主管機關，本會施政之目的在提供自由與公平競爭的交易環境，協助事業創新發展，促進經濟之安定與繁榮。為達此目標，112 年本會以維護市場交易秩序、促進產業健全發展、完備法規強化專業、形塑自由公平競爭文化、拓展國際合作為施政重點，與時俱進各項政策作為及執法手段，確保本會施政成效。

本會依據行政院 112 年度施政方針，配合核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定 112 年度施政計畫。

壹、年度施政目標及策略

一、積極執法，維護市場交易秩序

（一）積極查處事業違反公平交易法及多層次傳銷管理法行為，促進市場公平競爭，確保消費福祉。

（二）有效審議事業結合申報及聯合行為申請案件，防範市場結構惡化，促進產業創新，維繫市場競爭。

（三）溯源建立重點產業上下游供應鏈，提升執法時效。

（四）持續運作本會「防制人為操縱物價專案小組」，並配合行政院穩定物價小組執行穩定物價作為，確實掌握重要民生物資之市場動態及競爭情形，避免事業藉機從事違法行為。

二、精進治理，促進產業健全發展

（一）辦理預售屋產業及藥品產業等重點督導計畫，促進業者自律與產業發展。

（二）主動輔導多層次傳銷事業遵法，持續與業界溝通聯繫，促進傳銷產業良性發展。

（三）依據與目的事業主管機關協調分工，調和競爭政策與產業政策，凝聚執法共識，健全產業經營環境。

三、完備法規強化專業，確保執法成效與品質

（一）檢討研修公平交易法、多層次傳銷管理法等相關法令及行政規則，與時俱進完備法規。

（二）提升訴訟論辯專業知能，維持行政處分效力，捍衛本會執法立場。

（三）建構完善競爭政策及產業資料庫，強化執法決策支援系統，精進案件經濟分析，增進執法品質。

（四）委請專家學者進行研究，掌握競爭法議題之最新發展與執法趨勢，作為案件處理參考並提升執法效能。

四、多元倡議，形塑自由公平競爭文化

（一）推動年度倡議計畫，向「政府部門」、「企業界」及「消費者」等三大面向倡議競爭，引導各界認同、瞭解及重視競爭理念與相關規範，共同維護市場競爭環境與交易秩序。

（二）運用多元管道宣導與推廣競爭理念，並善用回饋機制精進倡議工作，提升宣導品質與量能。

（三）建置及維護「APEC 競爭政策資料庫」，提供各會員體間有關競爭政策及競爭法執行經驗交流平臺，縮小彼此政策、執法認知差異，形塑亞太地區自由公平競爭文化。

五、拓展國際交流，促進跨國執法合作

（一）積極參加 OECD、APEC、ICN 等競爭法國際論壇，接軌國際規範趨勢。

（二）促進與他國競爭法主管機關交流合作，共同防制跨國反競爭行為。

（三）辦理反托拉斯區域研討會及技術合作活動，協助新興國家競爭法能力建置。

貳、年度重要計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容
限制競爭行為調查處理	查處事業限制競爭行為	其他	一、積極查處事業獨占、結合、聯合、限制競爭及影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為。 二、有效審議事業聯合行為申請許可案件及結合申報案件。 三、與目的事業主管機關協調合作，凝聚執法共識。 四、辦理檢舉獎金發放事宜。
	規制產業競爭行為，建構良好競爭環境	其他	一、密切關注市場競爭動態，與產業主管機關進行分工合作、協調溝通，共同維護市場交易秩序。 二、依照行政院「穩定物價小組」分工，掌握重要民生物資市場供需概況與競爭情形。 三、擇定特定產業進行重點督導計畫。 四、委請專家學者進行「『元宇宙』與競爭法相關議題之探討」、「肥料產業政策與競爭法規範之研究」、「公平交易法對關鍵字廣告之適用與因應」、「日本、韓國、新加坡對限制競爭行為之競爭法規範與執法案例」、「數位經濟下事業定價策略涉及聯合行為實證分析法之研究」等研究計畫。
不公平競爭行為調查處理及多層次傳銷管理	查處不公平競爭行為	其他	一、查處虛偽不實或引人錯誤之廣告行為等不公平競爭行為。 二、宣導公平交易法有關不公平競爭行為之規範。
	管理多層次傳銷	其他	一、查處違法多層次傳銷行為。 二、辦理多層次傳銷事業報備案件。 三、實施多層次傳銷事業業務檢查。 四、辦理多層次傳銷事業經營發展狀況調查。 五、宣導多層次傳銷相關法令。
法務及行政救濟業務	研修公平交易法規與多層次傳銷法規	其他	一、研擬及修訂本會主管法令。 二、辦理公平交易法、多層次傳銷管理法行政救濟業務。 三、辦理行政執行案件及移送涉及刑事違法案件。 四、編印本會主管法令之彙編及書籍。 五、蒐集國內外公平交易法規資料並加以整理與分析。 六、辦理法制及相關業務研討會。
綜合規劃及宣導業務	倡議公平交易法及多層次傳銷管理法	其他	一、自行舉辦或與縣市政府合辦本會主管法規說明會或訓練營。 二、運用各式宣導資料傳揚政策理念。 三、辦理競爭法、檢舉獎金、反托拉斯基金倡議活動。
	聯繫協調地方機關	其他	規劃舉辦與地方機關協調聯繫會議。
	完備國際競爭政策與競爭法專業資料	其他	一、辦理「競爭執法趨勢追蹤、產業供應鏈資料建置及執法效能提升委辦計畫」，進行國際執法動態追蹤與分析、產業供應鏈資料庫之建置。 二、蒐集各國有關競爭政策及競爭法相關專業圖書、期刊等資料，提供專業查詢服務，推廣競爭政策理念，並提升遵法知能及素養。

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容
			三、建置並維護「APEC 競爭政策資料庫」21 個會員體之競爭政策、組織架構、重要案例等 12 項資料，提供競爭政策資料國際交流平臺。 四、彙編公平交易法、多層次傳銷管理法相關執法實務等資料，提供競爭政策專業研究參考。
政策擬訂及國際交流業務	積極參與競爭法國際活動，建構跨境執法合作網絡	其他	一、持續參與競爭法國際組織相關會議與活動，掌握國際執法脈絡，深化與國際競爭法執法機關之交流合作。 二、提供競爭法能力建置及交流活動平臺，調和區域競爭法制，回饋國際競爭社群。
資訊業務及經濟分析產業資料管理	建構完善產業資訊體系，強化執法之決策支援系統	其他	一、配合業務需求增修應用系統功能，強化系統資安強度，改善作業流程，並提升各項資訊服務設備，增進資訊化作業品質及行政效率。 二、辦理市場結構及產業活動調查，整合相關機關產業資料，完備產業資訊系統，精進案件經濟分析，增進執法效能。